



FILIPPO GOLINELLI
NOTAIO
www.notaiogolinelli.it

Rep.Gen.n. 16494

Raccolta n.14362

ATTO COSTITUTIVO
Repubblica Italiana

L'anno duemilaventicinque questo giorno di giovedì venti del mese di novembre

20/11/2025

In Bologna, nel mio studio in Viale Oriani n. 21.

Davanti a me Dott. Filippo Golinelli, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna con residenza in Bologna, sono comparsi con le modalità di cui meglio infra:

- **CASTELLI SIMONE**, nato a Bologna (BO) il 4 agosto 1969, residente a Casalecchio Di Reno (BO), via Isonzo n. 26, codice fiscale CST SMN 69M04 A944P, il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio, per accettare la carica di cui infra e nella veste di Amministratore Unico della società:

- **"FAIRSGATE S.R.L."**, con sede in Casalecchio Di Reno (BO), via Isonzo n. 26, società costituita in Italia in data 24 giugno 2021, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 03959901202, iscritta al numero REA: BO-558834, a quanto infra autorizzato dai poteri ad esso attribuiti dal vigente statuto sociale;

- **FANCELLO GIOVANNI**, nato a Nuoro (NU) il 11 agosto 1971, domiciliato per la carica ove infra, codice fiscale FNC GNN 71M11 F979F, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella veste di Amministratore Unico della società:

- **"TRIVOR S.R.L."**, con sede in Cagliari (CA), viale Trieste n. 93, società costituita in Italia in data 6 marzo 2018, capitale sociale di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00) versato per Euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00), C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cagliari-Oristano: 03774710929, iscritta al numero REA: CA-296629, a quanto infra autorizzato dai poteri ad esso attribuiti dal vigente statuto sociale.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio ho la certezza per accertamento fattone ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, D.lgs. 8/11/2021, n. 183, i quali:

Premettono

- che il presente atto viene stipulato come atto pubblico informatico su richiesta dei comparenti per la presenza di tutte le parti collegate in videoconferenza a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 183/2021 mediante l'utilizzo della Piattaforma del Notariato Italiano (PNI) che consente "l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la verifica e l'attestazione della validità dei certifi-

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di
Bologna:
il 25/11/2025
al n. 57215 1T
riscossi euro 200,00

Iscritto al
Registro Imprese di
NUORO
il 01/12/2025
al Prot. n. 20834

cati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà”;

- che ai sensi dell'art. 26, co. 2, l. 16.2.1913, n. 89 e dell'art. 2, co. 4, D.lgs. 8.11.2021, n. 183, almeno una delle parti intervenute ha la residenza nella Regione Emilia Romagna;

- che non è necessario interrompere l'atto e chiedere la presenza fisica di una o più parti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 2 comma 5 del D.Lgs. 183/2021;

tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita dalle società "FAIRSGATE S.R.L." e "TRIVOR S.R.L.", come sopra rappresentate, una Società a responsabilità limitata, la cui esatta denominazione sociale è

"TWINGATE S.R.L."

con sede in Comune di Urzulei (NU).

Ai soli fini di cui all' art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile si indica la Via Umberto n. 9.

2) La società sarà retta dalle norme contenute nel presente atto e nello Statuto Sociale che, previa integrale lettura, da me Notaio data ai comparenti, nelle indicate qualità, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per farne parte integrante e sostanziale e che i comparenti approvano articolo per articolo e nel suo complesso.

3) La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque).

4) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è sottoscritto dai soci come segue:

. "FAIRSGATE S.R.L.", euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) corrispondente al 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale;

. "TRIVOR S.R.L.", euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) corrispondente al 33% (trentatre per cento) del capitale sociale.

5) Danno atto i comparenti, nelle indicate qualità, che il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, corrispondente a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), è stato versato da loro medesimi, in conformità dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 183/2021, in denaro mediante i seguenti bonifici bancari a favore del "conto dedicato" di cui all'art. 1 comma 63 L. 147/2013 intestato a me Notaio:

- euro 1.675,00 (milleseicentosettantacinque/00) versati da "FAIRSGATE S.R.L.", CRO: 1191252951805157, ricevuti il 22 ottobre 2025;

- euro 825,00 (ottocentoventicinque/00) versati da "TRIVOR S.R.L.", CRO: 0125102124403864, ricevuti il 21 ottobre 2025.

Io Notaio do atto di aver ricevuto gli importi suddetti e di averli debitamente annotati sul registro somme e valori. Dette somme saranno versate, per espresso incarico dei comparenti, sul conto corrente della costituenda Società entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui i soci provvederanno a comuni-

carmi la sua apertura ed il relativo IBAN.

Il restante 75% (settantacinque per cento) verrà versato nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

6) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

7) La società è amministrata da un Amministratore Unico, eletto per la prima volta dall'Assemblea, fino a revoca o dimissioni, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nella persona del signor Castelli Simone soprageneralizzato, il quale, accetta la carica dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza o di ineleggibilità previste dalla legge.

8) Tutte le spese relative alla costituzione della Società sono a carico della stessa e si vogliono indicate nella misura approssimativa di Euro 1.000,00 (mille/00).

I soci come sopra costituiti e rappresentati, dichiarano che la costituenda Società rientra nelle C.d. "start up innovative" di cui al D.L. n. 179/2012 come modificato e convertito in L. 221/2012 e sue integrazioni e modificazioni, che la medesima è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 di cui alla lettera a-bis, comma 2 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, pertanto dichiarano di avere i requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate e si impegnano a mantenerli secondo le disposizioni di legge vigenti consapevoli delle conseguenze nel caso in cui tali requisiti venissero meno.

Chiedono pertanto che al presente atto vengano applicate le riduzioni previste dall'art. 26 comma 8 D.L. 179/2012 relative all'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio, come meglio precisato nella circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate del 11/06/2014.

I comparenti danno atto di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n.196 e consentono, per quanto occorrer possa, al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa.

Io Notaio ho letto a mezzo della Piattaforma del Notariato Italiano, unitamente all'allegato, quest'atto informatico scritto da persona di mia fiducia e da me completato con mezzi elettronici su tre pagine e parte della quarta ai comparenti che lo hanno approvato e che con me lo sottoscrivono nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 183/2021 mediante apposizione di firma digitale, previa verifica da me effettuata circa la validità del certificato di firma utilizzato dalle par-

ti, dando atto che le operazioni di lettura dell'atto e di apposizione delle firme digitali sono iniziate alle ore dodici.

F.TO DIGITALMENTE: CASTELLI SIMONE

F.TO DIGITALMENTE: FANCELLO GIOVANNI

F.TO DIGITALMENTE: GOLINELLI FILIPPO NOTAIO

Statuto

1. Denominazione

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata **"TWINGATE S.R.L."**.

2. Sede

1. La società ha sede nel Comune di Urzulei (NU), all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese. È facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

2. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

3. Oggetto

1. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza, e più specificamente, una piattaforma software proprietaria basata su Intelligenza Artificiale all'interno di un gemello digitale progettata per integrare esperienze immersive di digital twin con un assistente virtuale intelligente. Questo prodotto è innovativo in quanto consente l'interazione in linguaggio naturale (testo e voce), la navigazione contestuale e guidata, l'accesso a contenuti dinamici, l'analisi comportamentale degli utenti e l'integrazione con sistemi di marketing, CRM e IoT. Inoltre, questo software è altamente tecnologico in quanto utilizza un'architettura cloud scalabile e moduli avanzati di Intelligenza Artificiale, rappresentando uno strumento innovativo di engagement, conversione e raccolta dati. Le sue applicazioni trasversali coprono numerosi settori, tra cui cultura, turismo, real estate, retail, fiere/esposizioni, sanità e servizi alle persone, con soluzioni personalizzate anche per la Pubblica Amministrazione.

Il tutto nel rigoroso rispetto delle normative e dei limiti vigenti tempo per tempo e con esclusione delle attività riservate per legge.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

4. Durata

1. La durata della società è fissata come segue: fino al 31 Dicembre 2055.

5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) e, nel caso di più soci è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2481-ter del codice civile; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

6. Finanziamenti, titoli di debito e strumenti finanziari

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione delle rispettive quote, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

3. La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

5. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle impre-

se.

7. Quote di partecipazione al capitale sociale

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8. Trasferimento delle quote di partecipazione

1. In caso di trasferimento a titolo oneroso e dietro corrispettivo in denaro di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

1. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

2. Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 15 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

3. Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

4. In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi 30 giorni.

5. Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

9. Quota di partecipazione del socio deceduto

1. Nel caso di morte di un socio la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio deceduto.

10. Recesso del socio

1. Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso per posta elettronica certificata, da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre lo stesso termine di cui al punto 10.2, decorrente dal momento della sua conoscenza da parte del socio.

4. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. Il recesso e la liquidazione della partecipazione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

11. Esclusione del socio

1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

1. interdizione, inabilitazione, fallimento del socio;
2. esercizio di attività concorrente con quella della società;

3. cancellazione dall'albo professionale, ove tale iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attività societaria;

4. impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del codice civile.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3. L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la camera arbitrale, a sensi degli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove ha sede la società (ovvero, in mancanza, quella più prossima da un punto di

vista geografico), con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

4. Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'articolo 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

5. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato indicata al punto 11.3, attivata su domanda dell'altro.

6. Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale.

12. Decisioni dei soci

1. Sono di competenza dei soci:

1. le decisioni sui seguenti argomenti:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

2. la nomina degli amministratori;

3. la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;

4. le modificazioni dell'atto costitutivo;

5. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

2. le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

3. le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

13. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare assunta a sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

14. Convocazione dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può

essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ovvero entro il maggior termine di 180 giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

15. Presidenza dell'assemblea dei soci

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 15.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

4. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

16. Decisioni dei soci - quorum

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. Le deliberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, ovvero lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina e i loro poteri sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

3. L'attribuzione a singoli soci di speciali diritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice, nonché la loro modificazione o soppressione, è deliberata con il consenso di tutti i soci.

17. Assemblea dei soci - verbalizzazione

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se richiesto dalla legge, dal notaio. Il verbale deve indicare:

1. la data dell'assemblea;
 2. anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
 3. le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
3. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

18. Amministrazione della società

1. La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

1. da un amministratore unico;
2. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 a un massimo di 11 membri;
3. da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di 2 e massimo di 11;
4. da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di 2 e massimo di 11.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

7. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più consiglieri delegati. Tale facoltà di delega è attribuita anche all'assemblea dei soci.

8. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto,

i limiti e le modalità di esercizio della delega e può, in qualunque momento, esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé le operazioni rientranti nella delega.

9. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori (anche in caso amministrazione pluripersonale) l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

19. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

1. In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

2. In caso di amministrazione congiunta occorre sulle decisioni il consenso unanime di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

20. Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

2. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del con-

siglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

8. Il verbale deve indicare:

1. la data dell'adunanza;
2. l'identità dei partecipanti;
3. il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari;
4. su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

21. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

1. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

22. Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:

1. nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;
 2. nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;
 3. nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;
 4. nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 19.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente
2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, anche a terzi.

23. Nomina dell'organo di controllo o del revisore

1. Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, l'assemblea può nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 del codice civile. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

24. Destinazione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della so-

cietà nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

25. Scioglimento della società

1. La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'articolo 2484, primo comma, del codice civile.

26. Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazione da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

27. Rinvio

1. Per quant'altro qui non espressamente previsto si rinvia alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.TO DIGITALMENTE: CASTELLI SIMONE

F.TO DIGITALMENTE: FANCELLO GIOVANNI

F.TO DIGITALMENTE: GOLINELLI FILIPPO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale informatico
sottoscritto con firma digitale, conservato a norma, che rilascio per gli
usi di legge.

Bologna, Viale Orianì n. 21, lì 3 dicembre 2025